

1503798-55.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2038400/2021 - 55º

D.P. PARQUE S.RAFAEL, 16143757 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 187/21/309

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR COFFANI GOMES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503798-55.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503798-55.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2038400/2021 - 55º

D.P. PARQUE S.RAFAEL, 16143757 - 55º D.P. PARQUE S.RAFAEL, 187/21/309

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR COFFANI GOMES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 240/2021

VITOR COFFANI GOMES DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e nos termos da denúncia de fls. 66-70 segundo a qual "[...] no dia 09 de fevereiro de 2021, no período da manhã, na Rua Flores da Primavera, altura do nº 10, São Rafael, nesta cidade e comarca, VÍTOR COFFANI GOMES DA SILVA, qualificado a fls. 22, trazia consigo, para fins de tráfico, bem como vendia e oferecia à venda, 22 papелotes de cocaína (14,7 gramas), 29 microtubos de cocaína, na forma de crack (3,4 gramas), 7 invólucros de maconha - THC (36,7 gramas), 4 microtubos de skunk - THC (1,9 gramas) e 2 microtubos de vidro de lança-perfume -

tricloroetileno (15 mililitros), substâncias estas entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, constantes da Portaria ANVISA 344/98 e seguintes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o laudo de constatação de fls. 15/19. Segundo o apurado, no fatídico dia, o investigado trazia consigo os entorpecentes elencados acima e ofereceu à venda para Raquel Aparecida Lima cinco pacotes contendo cocaína. Ocorre que policiais civis estavam em diligências pela região e flagraram o momento em que Raquel Aparecida Lima recebia os citados pacotes plásticos do investigado e entregava a ele uma nota de R\$50,00 (cinquenta reais). Diante dos fatos, efetuaram sua abordagem, ocasião em que o denunciado tentou empreender fuga, porém sem sucesso, sendo então algemado. Além dos entorpecentes oferecidos a Raquel Aparecida Lima, foram apreendidos com o averiguado os demais entorpecentes já referidos, os quais ele trazia em uma pochete e ainda o valor de R\$40,00 (quarenta reais) em notas miúdas, obtido com a ilícita atividade por ele protagonizada no local. Indagada, Raquel informou que estava no local dos fatos para adquirir drogas para o seu consumo pessoal. Conta que trabalha como manicure domiciliar e não possui nenhum vínculo com tráfico local, sendo somente consumidora. O averiguado foi preso em flagrante delito e encaminhado ao Distrito Policial. Interrogado em sede policial, o denunciado alegou estar vendendo drogas pela primeira vez, admitindo que pretendia lucrar o valor de R\$200,00 (duzentos reais); informou desconhecer a mulher para quem estava vendendo o entorpecente, bem como o fornecedor da droga. O laudo de constatação detectou a presença das substâncias entorpecentes acima mencionadas (fls. 15/19). As circunstâncias dos fatos, a quantidade e variedade de drogas apreendida, a sua forma de acondicionamento, bem como a visualização de atos de tráfico pelos agentes públicos (venda) e a confissão do averiguado, apontam, de maneira inequívoca, para a prática do comércio ilícito de entorpecentes. [...]."

A materialidade delitiva consta em boletim de ocorrência de fls. 08-10 e laudos periciais de fls. 15-19, 59-60, 96-99 e 156-157.

Recebida a denúncia em 29/03/2021 (fls. 132-135). O réu foi citado em 02/06/2021 (fls. 164).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora o réu surpreendido ao trazer consigo as substâncias entorpecentes descritas na denúncia (22 papérolas de cocaína (14,7 gramas), 29 micro tubos de cocaína, na forma de crack (3,4 gramas), 7 invólucros de maconha - THC (36,7 gramas), 4 micro tubos de skank - THC (1,9 gramas) e 2 micro tubos de vidro de lança-perfume - tricloroetileno (15 mililitros)), com a finalidade de comercializá-las na via pública.

Nesse sentido, os policiais civis Júlio Cesar Duarte Venâncio e Erandi Rivelino Alves De Freitas relataram em juízo que na data do fato receberam determinação por parte da Autoridade Policial para que se dirigissem ao local por ser tratar de um conhecido ponto de traficância. Ao fazerem a incursão na comunidade, localizaram o réu na via pública que se mantinha junto a uma mulher de nome Raquel que escolhia algo em um saco plástico, apurando-se, posteriormente, tratar-se de quinze porções de cocaína que lhe foram fornecidas pelo réu. Foram abordados e, em poder do acusado, estava uma pochete na qual estavam as drogas acima descritas, estando as porções de cocaína que eram escolhidas pela mulher acondicionadas como aquelas trazidas pelo réu. Com o réu também fora encontrada a quantia em espécie, ocasião em que Raquel admitiu que adquiria drogas do acusado.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado neste juízo, admitiu ter sido surpreendido na posse de uma sacola contendo as drogas e o fizesse para um menino que vendia as drogas. A presença do interrogado no local tinha por finalidade adquirir drogas para seu consumo pessoal, estando no local por uma hora antes da abordagem policial.

Esse é o contexto da prova oral e que, analisado em conjunto à materialidade delitiva apurada, presta-se à convicção de que o réu se dispunha à mercancia da

droga apreendida, na forma como é descrita na denúncia.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater a um dos atributos do ato administrativo, a presunção de veracidade relativa, somente incabível a aceitação da espécie de prova se desconstituída por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los.

Os policiais civis trouxeram aos autos, com transparência, a qualificação daquela que fora surpreendida a adquirir drogas do acusado - documento de folha 06 - apresentando-a à Autoridade Policial para que fosse ouvida acerca dos fatos.

Ao ser interrogado em sede policial, o réu admitiu veracidade aos fatos - interrogatório de folha 07, não se extraíndo mácula à prova, mas sim, frágil escusa versada em juízo, como se fosse possível ao mero usuário permanecer junto aos fornecedores e no local de traficância, sem qualquer envolvimento, por tempo considerável de uma hora, como alegou.

Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno VITOR COFFANI GOMES DA SILVA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal, considerada a menoridade do agente, atenuante que não tem o condão de impor fixação da pena base abaixo do mínimo legal - Súmula 231 - STJ.

O réu não ostenta antecedentes criminais, viável se reconhecer o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), não se descartando a possibilidade de que tivesse sido cooptado apenas para a atividade na qual fora surpreendido, diante da ausência de provas referentes a outras circunstâncias de seu envolvimento.

Assim, reduz-se a pena retro de fração de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa no piso legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes:- 1) prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de Execução Penal.

Declaro o perdimento do valor apreendido, produto do crime - R\$40,00 - em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Oficie-se à Autoridade Policial para a imediata guia de depósito judicial sobre o valor apreendido.

Com o trânsito em julgado, oficie-se.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA